

RECURSO CÍVEL Nº 5032847-67.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JONES FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer o recurso. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5032847-67.2024.4.02.5001

500003636726 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5032847-67.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JONES FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO CARVALHO DE SALLES (OAB ES021179)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU) E OUTRO

RELATÓRIO

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 3) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Alega, em síntese, que a decisão de primeira instância deixou de considerar direito fundamental de acesso ao judiciário; que as fraudes praticadas contra idosos têm sido recorrentes, devendo ser presumida e invertido o ônus da prova em desfavor das instituições financeiras; que cabe à instituição financeira demonstrar que cumpriu com suas obrigações contratuais e informativas; que deve ser dispensada a apresentação do BO e que a extinção prematura do processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contrarrazões do INSS e da CEF, respectivamente, nos Eventos 13 e 14.

VOTO

2. Ao ensejo, confira-se os argumentos adotados na sentença, *verbis:evento 3, SENT1*

(...) A causa tem por objeto a declaração de inexistência de débito relativa a um empréstimo consignado, cujas prestações mensais são descontadas no benefício previdenciário da parte autora. Pede-se também a condenação a pagar compensação por danos morais.(...)

A inicial meramente aponta o número do contrato, o banco que tem feito a cobrança, o termo inicial, final, número de prestações e valor de cada prestação.

Tal trecho da inicial nada mais é do que um quadro que foi fotocopiado de um documento emitido pelo INSS, nomeado “histórico de empréstimo consignado”, que acompanha a inicial.

Esse é o único documento acostado à inicial que refere ao caso.

Não obstante se alegue que o empréstimo não exista, a petição inicial não reporta que houvera prévio contato com o banco-réu, para fins de questionamento a respeito do valor que tem sido cobrado.

Embora a fraude alegada, se verdadeira, possivelmente configure crime de ação penal pública, não se acostou boletim de ocorrência.

Embora haja órgãos públicos que geralmente fornecem respostas rápidas a demandas relacionadas a relações de consumo (os Procons estaduais e municipais), a petição inicial não colaciona qualquer contato com tal órgão para fins de esclarecer o que, de fato, teria ocorrido.

Enfim: o contrato de empréstimo consignado foi juntado somente pelo banco-réu, com a contestação.

Poderia ter sido juntado com a inicial; não se cuida de uma prova difícil de ser conseguida, visto que a parte autora da ação seria a suposta devedora de tal relação contratual; e considerando que o banco, via de regra, deve querer continuar a receber o crédito que está indicado como seu em tal instrumento.

Decerto que o banco, se contatado, poderia não ter fornecido tal instrumento contratual para a parte autora. Mas esta poderia ter comprovado que fizera contato prévio com o banco para tal desiderato; ou, ao menos, que contatara o Procon visando ao esclarecimento do fato e à obtenção do teor do instrumento contratual; ou, ao menos, ter narrado o evento em um boletim de ocorrência.

Nada disso se fez. Tem-se a total inércia probatória da parte autora; que comparece ao Judiciário negando a existência da contratação do empréstimo e - curiosamente - não acosta aos autos sequer um boletim de ocorrência relativo ao fato que pode, em tese, configurar crime de ação penal pública.

Essa inércia probatória acarreta, no mínimo, três questões.

Em primeiro lugar, transfere-se para a parte ré um ônus probatório que, com regra geral, o autor poderia produzir; e deveria tê-lo feito, a fim de que, em poder do instrumento contratual com base no qual está sendo cobrado (mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário), apontasse, já na inicial, qual(is) seria(m) o(s) elemento(s) indicativo(s) de fraude em tal instrumento.

Em segundo lugar, como o instrumento contratual questionado somente chega aos autos com a contestação (embora pudesse estar presente desde o princípio, já com a inicial), transfere-se para o Judiciário o ônus de encontrar eventual elemento indicativo de fraude em tal contrato; e cuida-se de questão que, processualmente, deve ser atribuição do autor da ação.

Em terceiro lugar, a inércia probatória da parte autora faz com que a causa de pedir seja genérica. Houve mero apontamento do empréstimo com base em documento emitido pelo INSS, acompanhado da afirmação de que tal empréstimo não foi solicitado: (...)

Tal situação foi retratada pela Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES, cujo tema é afeto ao excessivo montante de ações relativas a empréstimos consignados em benefícios previdenciários; de cujo teor cabe transcrever o seguinte trecho:

“...No ponto, veremos adiante que uma das práticas corriqueiras em matéria de empréstimos consignados é o ajuizamento da ação sem qualquer pedido prévio de informações ou de fornecimento de documentos à instituição financeira responsável pelo contrato, muito embora a jurisprudência entenda necessário o requerimento administrativo em relação a documentos bancários. Assim, também, a pulverização de ações é muito comum nessa matéria, inclusive em relação a uma mesma instituição financeira, desmembrando-se a demanda em tantos processos quantos forem os contratos historicamente registrados em nome da parte autora. Isso também favorece a eventual ocorrência de revelia em ações individuais específicas, mediante a dispersão de ações judiciais, cada qual com seus próprios atos de comunicações processuais, quando poderiam ser aglutinadas num mesmo processo, onerando tanto a defesa da parte contrária quanto o Poder Judiciário com a repetição desnecessária de atos de impulso oficial e cartorários.

Por fim, a respeito do spam processual, afirma-se:

É a litigiosidade intraprocessual, relacionada ao manejo em massa de petições, sem prévio exame dos autos (como manifestações ou pedidos temerários), estruturadas de modo a transferir os custos da análise do caso (notadamente o tempo) para a parte contrária ou para o Poder Judiciário, gerando uma série de incidentes desnecessários. Dentre esses casos, estão os pedidos explicitamente condicionais ou manifestamente contrários ao histórico processual.

Com efeito, essa prática tem se materializado mediante a apresentação de petições genéricas (tanto iniciais quanto incidentais), massificadas e sem distinções conforme o caso concreto, com requerimentos para que a parte ré seja compelida a apresentar toda a documentação pertinente, transferindo-se todo o ônus de análise dos contratos específicos para o réu e para o Judiciário. (...).”

Em suma: tem-se demanda em que a causa de pedir foi apontada de forma deficiente; e tal deficiência é imputável à inércia probatória da parte autora. Por consequência, a inicial não ultrapassa o exame de admissibilidade.

Como a questão é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício com base no efeito translativo do recurso, o mesmo deve ser provido em parte, para o fim de extinguir o feito sem julgamento do mérito, indeferindo-se a inicial, visto que a mesma expôs de forma notoriamente deficitária o fato da causa (art. 319, III, do CPC). Sem sucumbência.

Voto no sentido de, com base no efeito translativo do recurso, provê-lo em parte, e indeferir a inicial.

3. Da leitura do recurso inominado, noto que a parte autora não impugna os principais fundamentos da sentença que culminaram no indeferimento da sua petição inicial por inépcia, quais seja, que, no caso em exame não foram juntados documentos que atestassem que o empréstimo de fato não tenha ocorrido, como um contato prévio com o banco recorrido para fins de questionamento dos valores devidos e nem mesmo o contrato de empréstimo consignado, o que somente foi apresentado pela instituição financeira em contestação, tendo adotado postura totalmente inerte acerca das provas necessárias para a instrução do feito, não tendo sequer mencionado as razões para não apresentá-las, se fosse esse o caso (negativa dos réus em fornecer os documentos, embora solicitados, etc.). Como sabido, o ônus da prova incumbe à parte autora.

4. No recurso, a autora faz alegações bastante genéricas sustentando que a decisão de primeira instância deixou de considerar direito fundamental de acesso ao judiciário; que as fraudes praticadas contra idosos têm sido recorrentes, devendo ser presumida e invertido o ônus da prova em desfavor das instituições financeiras; que cabe à instituição financeira demonstrar que cumpriu com suas obrigações contratuais e informativas; que deve ser dispensada a apresentação do BO e que a extinção prematura do processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ocorrência de circunstâncias “corriqueiras” como a fraude contra idosos, não induz à presunção lógica de que tal tenha se dado com a parte autora, devendo haver ao menos indícios fáticos da ocorrência, o que, como visto, não aconteceu.

5. Desta forma, resta claro que não houve impugnação específica de nenhum dos pontos traçados na sentença e que conduziram à inépcia da inicial com subsequente extinção do feito.

6. Deste modo, resta evidente que a parte autora não se insurgiu contra os fundamentos da sentença que, por si só, são suficientes para mantê-la. O inciso III, do artigo 932, do CPC/2015 autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e é aplicável ao caso. Também esta Turma Recursal, neste mesmo sentido, aprovou o Enunciado 64 o qual estabelece que “Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida”.

7. Assim sendo, falta um requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da regularidade formal. Os recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível que o recorrente indique especificamente os fundamentos da decisão recorrida que a tornam suscetível de reparos, o que não foi feito no presente caso. Neste sentido, elucidativa doutrina de Flávio Cheim Jorge, *verbis*:

Com efeito, é necessário que o recorrente demonstre e indique o porquê de seu recurso e até que ponto se insurge contra a sentença. Com isso, ele estará possibilitando ao recorrido oferecer a sua resposta e estará, da mesma forma, indicando ao órgão julgador qual a parte da decisão que está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada. Fixa-se, assim, o efeito devolutivo do recurso.

A presença apenas do elemento volitivo é insuficiente. O recurso, assim como a petição inicial, deve conter as razões que fundamentam o pedido, os motivos fáticos e jurídicos que conduzem ao pedido de reexame. A ausência ou total deficiência nas razões - obscuridade, contradição - acarretam a inépcia do pedido feito na instância superior.

A ausência de fundamentação do recurso conduz a sua não admissão, pela falta desse requisito essencial ao exame de seu mérito. [...] (CHEIM JORGE, Flávio.

8. Voto por não conhecer o recurso. Condene o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça.

